

한국가스공사 상임감사위원회

징계 요구

일련번호 21-해외-01호

제 목 상급자 폭행 등에 따른 품위유지 위반

소관부서 해외법인 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

조치부서 ●●●●처

내 용

1. 사건 개요

과장 ▷▷▷는 20xx. xx. xx. 공개경쟁채용으로 입사하여 20xx. xx. xx.부터 공사 해외법인 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼(이하 ‘법인’이라 한다)에 파견되어 근무하던 중 본 사건으로 20xx. xx. xx. 파견 해제 및 본사부에 전보 조치된 직원으로서, 평소 법인장인 부장 ◆◆◆(이하 ‘법인장’이라 한다)와 법인업무에 대해 갈등과 불협화음을 누적해 오다가 20xx. xx. xx. 17 ~ 18시 경 법인 전 직원이 모인 회의석상과 법인장실에서 법인장에게 “2급 부장 주제에 법인장으로 와있다.”, “눈깔을 파버린다.”, “양아치 새끼” 등 욕설을 섞은 반말로 폭언을 자행하며 공연히 상급자를 모욕하였다.

또한 ▷▷▷는 폭언에 그치지 않고 법인장의 멱살을 잡는 유형력을 행사하였는데, 이와 같은 상급자에 대한 폭언 및 폭행은 「형법」에 따라 형사상 처벌을 받을 수 있는 범죄일 뿐만 아니라 공사 직원으로서 품위와 위신을 손상하고 조직의 기강과 단합을 훼손하여 건전한 조직문화를 심각하게 저해하는 행위로서 공사 규정인 「취업규칙」 제 7조(성실의 의무) 제1항, 「인사규정」 제37조(성실의 의무), 제43조(품위유지의무) 위반에 해당된다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

1) 「형법」 제3조(내국인의 국외범)에 따라 대한민국영외에서 죄를 범한 내국인에게도 「형법」을 적용하며, 동법 제260조(폭행) 제1항은 ‘사람의 신체에 대하여 폭행을 가한 자는 2년 이하의 징역, 500만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.’, 동법 제311조(모욕)은 ‘공연히 사람을 모욕한 자는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 200만 원 이하의 벌금에 처한다.’고 규정하고 있다.

2) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)에 ‘공직자¹⁾는 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무해야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.’라고 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에 따르면 ‘직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무) 따라 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야’ 하고 제43조(품위유지의무)에 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’고 규정하고 있다.

3) 공사 「상벌규정」 제22조(징계양정) 별표-1(징계기준)에는 ‘직원 간 폭행·폭언’을 품위유지의무 위반 사항으로 명시하며 징계대상으로 정하고 있다.

1) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조(정의) 제3항 나호에는 공직유관단체의 장 및 그 직원을 ‘공직자’로 보고 있으며 「공직자윤리법」 제3조의 2(공직유관단체) 제 1항 제2호에서는 공기업을 공직유관단체로 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 폭언에 의한 모욕

과장 ▷▷▷는 20xx. xx. xx.부터 20xx. xx. xx.까지 공사 해외법인 ▼▼▼▼ ▼▼▼ ▼▼▼ ▼▼▼에 파견되어 해당 법인의 xxx, xx, xxxx 관리 및 xxxxx 대응 업무를 담당하였다.

평소 법인장의 언행과 의사결정을 직장내 괴롭힘 행위²⁾로 판단하고 법인업무에 대해서도 법인장과 이견³⁾을 보이던 ▷▷▷는 20xx. xx. xx. 인보이스 정산 발행 보고서를 법인장에게 상신하였고, 법인장은 보고서상 검사비 총액(769.60 USD)과 인보이스의 검사비 금액(450 AUD, 437.5 USD)이 상이한 사유를 확인하기 위해 카카오톡으로 ▷▷▷를 호출하였다.

▷▷▷는 법인장실로 들어가 자신이 상신한 보고서에 대해 설명을 하던 중 법인장과 언쟁⁴⁾을 하고 나오면서 “저 인간은 바뀌질 않아, 아는 게 아무것도 없어”라고 법인 직원들이 들을 수 있는 크기의 목소리로 말하였고, ▷▷▷의 발언을 들은 법인장은 직원들에게 상황설명을 위해 전체회의를 소집하였다.

법인 전체회의에 약 15분 늦게 참석한 ▷▷▷는 자신이 상신한 문서가 프로젝트에 현시되어 법인장에게 오류를 지적당하고 당일 법인 첫 출근이었던 차장 ㄹㄹㄹ가 “보고서는 상사가 한 번에 이해하도록 작성해야 한다.”고 하자 “몇 천 억 짜리 계약인데 이런 작은 숫자로 이렇게까지 하실 일이냐?”고 반발을 하였다.

이에 법인장이 “처음부터 똑바로 올렸으면 이런 문제가 없었다.”고 하자 ▷

2) ▷▷▷는 20xx. xx. xx. 법인장의 직장 내 괴롭힘 및 비위행위를 신고하였고 20xx. xx. xx.~ xx. xx.간 조사결과 ◎◎◎◎◎부는 법인장의 행위를 업무상 적정범위로 판단하고 신고된 사항을 괴롭힘으로 인정하지 않았다.

3) 지역 내 코로나 바이러스 확진자 발생에 따른 재택근무 여부, 현지채용직원 재계약 관련 인사위원회 운영방안 및 보고서 작성에 대하여 ▷▷▷는 법인장의 지시와 의견을 수용하지 않고 대립하였다.

4) 법인장실에서 보고서 내용을 설명하던 당시, 법인장은 ‘▷▷▷가 주간업무 보고내용을 또다시 반복 설명하여 금액이 상이한 이유를 설명하라고 하자 “왜 내말을 듣지 않고 끝느냐”며 법인장실을 나갔다.’, ▷▷▷는 ‘법인장이 자신의 설명을 들으려 하지 않고 화를 내어 설명할 기회가 없었다.’고 서로 상반된 진술하고 있다.

▷▷는 법인장이 자신을 본보기로 창피를 주어 기강을 잡으려 한다는 생각과 직원들 앞에서 자신의 보고서 오류를 지적한 것에 분노와 화를 참지 못하고 자리에서 일어나 법인장에게 “너가 도대체 아는 게 뭐가 있냐?”, “법인장이라고 깎죽대지 마라.”, “2, 3억 쳐 받으면서 부끄럽지 않냐?”, “2급 부장 주제에 법인장으로 와있는데 불쌍해서 봐준다.”며 욕설을 섞은 반말로 폭언을 하였고 이를 제지하던 기술직 직원 차장 &&&에게도 “기술직 새끼들은 다 꺼져”라고 하였다.

▷▷▷의 폭언은 이에 그치지 않고 퇴근을 지시한 법인장에게 “다른 사람들은 다 나가고 너만 남아, 너 안경 벗어, 안경착용 상태로 때리면 살인미수야, 앞으로 나한테 말 걸지 말고 만약에 쳐다보면 눈깔을 파버린다.”, “양아치 새끼, 내 밥상에 숟가락 올리지 마. 너는 대리보다 못하다”며 법인 직원이 보는 앞에서 폭언을 지속하여 공연히 법인장을 모욕하였다.

덧붙여 ▷▷▷는 당일 저녁 퇴근 후에도 화를 참지 못하고 21시 13분 경 법인장에게 카카오톡으로 “◁◁ 자냐?” 잠이 오냐?”는 문자메시지를 전송하였다.

나. 유형력 행사에 따른 폭행

▷▷▷는 법인장실로 들어가 폭언을 지속하던 중 “자기 일이나 좀 제대로 하라.”는 법인장의 발언에 흥분하여 와이셔츠 단추 2개가 뜯어질 정도로 법인장의 멱살을 잡는 유형력을 행사하였다.

또한 ▷▷▷는 폭행을 그만두라는 법인장과 동료직원의 요청에 응하지 않고 강하게 멱살을 계속 잡고 있다가 법인 현지채용 직원인 과장 &&&이 경찰에 신고하겠다고 하자 멱살을 풀고 폭행을 중지하였다.

이후 법인장은 “맑은 정신으로 내일 다시 얘기하자.”며 퇴근하려 하였으나 ▷▷▷는 출입구를 가로막고 인보이스 정산 보고서를 결재하지 않으면 퇴근할

수 없다고 주장하며 법인장의 퇴근을 저지하였고, 법인장이 휴대폰으로 해당 문서를 결재하면서 당일 폭행상황이 종료되었다.

관련자 주장 및 검토결과

가. 폭행 및 폭언에 관한 사항

과장 >>>는 감사인과의 문답에서 법인장의 멍살을 잡은 사실을 인정하였으나 정확한 폭언의 내용은 기억나지 않는다고 진술하였다.

그러나 사건 당일 폭언 및 폭행을 목격한 법인 직원들은 감사인과의 인터뷰와 확인서를 통해 >>>의 폭언 내용을 일관되게 진술하고 있으며, >>>는 사건 당일 퇴근 후에도 화가 난 상태에서 법인장에게 “<< 자냐? 잠이 오냐?”는 메시지를 보낸 것이 확인되었다. 이러한 사항을 종합해 볼 때 >>>가 회의석상과 법인장실에서 모욕적인 폭언을 법인장에게 가한 사실은 충분히 인정된다.

나. 법인장 퇴근 저지에 관한 사항

>>>는 퇴근하려는 법인장에게 자신이 상신한 보고서에 대해 결재를 요청하였을 뿐 법인장실 문 앞을 가로막고 퇴근을 저지한 적은 없다고 주장하였다.

그러나 법인 직원들은 >>>가 법인장에게 해당문서를 결재하지 않으면 법인장실을 나갈 수 없다며 욕설과 함께 실랑이를 벌였다고 확인해 주고 있으며, 법인장이 컴퓨터를 종료한 상태에서 휴대폰으로 해당 문서를 결재한 사실을 감안할 때 >>>의 주장은 신뢰하기 어렵다고 판단된다.

다. 폭행 및 폭언 대한 당사자 의견

>>>는 감사인과의 문답에서 상사의 멍살을 잡아 이런 상황이 발생한 것에 대해 너무 죄송하고 송구하다는 의견을 울먹이며 피력하였으며, 법인장은 >>

▷가 교육 또는 정신치료를 받는 조건으로 징계수위를 완화하였으면 한다고 진술하였다.

징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서 국가공무원에 준하는 정도로 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히, 공사 직원으로서 「품위유지의무」는 공직의 체면·위신·신용을 유지하기 위한 것으로써 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

과장 ▷▷▷에게는 ① 법인 사무실에서 상급자에게 폭언과 폭행을 자행하여 조직의 기강과 위계질서를 크게 훼손한 점, ② 해외법인에서 부적절한 행동과 언행으로 공사와 직원의 체면과 위신을 실추시킨 점, ③ %% aaa 자격증을 보유하고 법인 규정관리를 담당하여 자신의 행위가 관계 법령과 사규 위반에 해당됨을 충분히 인지할 수 있었다는 점, ④ 유사사례 재발 방지와 공직기강 확립을 위해서 엄중한 문책이 필요한 점을 종합적으로 감안하여 중징계(정직)가 합당하다고 판단된다.

조치할 사항

과장 ▷▷▷의 행위는 공사 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 「인사규정」 제43조(품위유지의무)를 위반한 것으로 「상벌규정」 제 15조(징계대상)에 해당된다.

●●●●처장은 공사 직원으로서 품위유지의무를 위반한 과장 ▷▷▷에 대하여

「상벌규정」 제 17조(징계심의요구)의 규정에 따라 징계처분(정직) 하시기 바랍니다. (정직)

[관련자]

해외법인 ▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼ ▼▼▼▼ 과장 ▷▷▷ (현소속: ~~부)